

시정 · 경고 및 주의요구

제 목 자회사 산업재해 후속조치 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부, (주)콤스코투게더

조 치 부 서(기관) 目目처, (주)콤스코투게더

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 매년 자회사인 (주)콤스코투게더(이하 ‘자회사’ 라 한다)와 환경 및 시설 관리에 대한 도급 계약을 체결하고 있다.

2. 판단 기준

「산업안전보건법」에 따라 사업주는 산업재해를 예방하고 사고가 발생했을 때 [표]와 같이 필요한 조치를 하여야 한다.

[표] 「산업안전보건법」 관련 산업재해 필요 조치사항

구분	내용	필요 조치사항
산업재해 발생 시	「산업안전보건법」 제57조 사업주는 산업재해에 대해서는 그 발생 개요·원인 및 보고시기, 재발방지 계획 등을 고용노동부장관에게 보고하여야 한다.	재방방지 계획 등을 포함한 산업재해조사표 신고
산업재해 예방 시	「산업안전보건법」 제38조 사업주는 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	기계·기구 등의 방호조치
	「같은 법 시행규칙」 제80조 도급인은 2일에 1회 이상 작업장 순회점검을 실시해야 한다.	작업장 순회점검
	「같은 법 시행규칙」 제82조 도급인은 자신의 근로자 및 관계수급인 근로자와 함께 점검반을 구성하여 정기적으로 또는 수시로 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검을 분기에 1회 이상 하여야 한다.	도급 합동안전보건점검
	「같은 법 시행규칙」 제79조 도급인은 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체를 구성하고 그 협의체에서 작업장에서의 위험성평가의 실시에 관한 사항 등을 협의하여야 한다.	안전보건도급협의체

자료 : 「산업안전보건법」 관련 내용 재구성

따라서 사업주는 산업재해 발생 시 고용노동부에 보고한 재발방지 계획에 따라 추가 산업재해 예방을 위해 방호조치 등 필요한 후속조치를 하여야 하고, 도급인은 작업장 순회점검과 도급 합동안전보건점검 시 위험기계 등에 대한 안전·방호조치가 적절한지 등을 점검하고 조치가 필요한 사항을 구체적으로 기록·관리하여야 한다.

또한 안전보건도급협약체 운영 시 산업재해 발생 장소에 대한 사고 발생 위험요소의 제거 여부 등 위험성평가 실시에 관한 사항을 협의하는 등의 산업재해 예방조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. X. 감사일 현재까지 ○○본부에서 발생한 총 X건의 산업재해 현황을 점검한 결과 20XX. X. X. ○○본부 목공실에서 발생한 자회사 직원 산업재해¹⁾에 대해 자회사는 고용노동부에 보고한 재발방지를 위한 안전덮개 및 안전표지판 설치 등의 후속조치를 하지 않았다.

또한 ○○본부는 자회사에서 제출한 재발방지 대책이 제대로 이행되어 있지 않아 위험기계인 목재가공용 둥근톱기계의 방호조치(안전덮개)가 필요함에도 사고 발생 이후 실시한 작업장 순회점검(X회)과 도급 합동안전보건점검(X회) 결과를 모두 “이상 없음” 및 “양호”로 표기하였다.

게다가 20XX. X. X.에 실시한 X월 안전보건도급협약체에서도 산업재해 발생에 따라 사고 발생 위험요소가 무엇인지, 그 요소가 제거 되었는지 등의 위험성평가에 관한 사항을 자회사와 협의하지 않은 채 개괄적인 산업재해 내용만 공유하는 등 도급인으로서 추가적인 산업재해 예방조치를 할 수 있는 작업장 순회점검, 도급 합동안전보건점검, 안전보건도급협약체의 역할을 제대로 수행하지 못하였다.

1) 안전덮개를 해체하고 목재가공용 둥근톱 기계로 작업하던 영선업무 담당 자회사 직원 A의 오른쪽 다섯 번째와 네 번째 손가락 마디가 절단되는 산업재해 발생함.

(「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제106조(둥근톱기계의 톱날접촉예방장치)에 따라 안전덮개를 설치하여야 함.)

그 결과 ○○본부 내 영선업무 대체근로자가 산업재해 발생 원인이 된 목재가공용 둥근톱기계의 위험요소에 그대로 노출된 채 한 달가량 근무하도록 방치함으로써 추가 산업재해가 발생할 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견

- ① ○○본부 ●●처는 감사결과를 수용하면서 도급사업의 산업재해 예방을 위해 작업장 순회점검, 도급 합동안전보건점검 및 안전보건도급협의를 철저히 운용하겠다는 의견을 제시하였다.
- ② (주)콤스코투게더는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○처장은

도급사업의 산업재해 예방조치 관련 업무를 소홀히 한 ○○본부 ●●처를 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(**경고**)

(주)콤스코투게더 대표이사는

- ① 목재가공용 둥근톱기계의 안전덮개와 안전표지판을 설치²⁾하시고(**시정**)
- ② 앞으로 산업재해 발생 시 재발방지 대책에 따라 후속조치를 철저히 하시기 바랍니다.

(주의)

2) 20XX. X. X. 실시감사 기간 확인결과 ○○본부에서 안전덮개 조립 및 안전표지판 부착 조치함.